

מסורת הש"ס

א (נעלל ג:א, ב) ומוספתא פ"ב ה"ב, ג) גיטין סד, עירובין לא: ונויר יב,] (ד) לקמן קיב, שנת ד, (פסח"י קיד) [עירובין לו,] (ט) צ"מ כד: [מוספתא פ"ב ה"ב,] ו) [קדושין מא:], ו) [בבבבב יח,] (ח) כס"א טקף: הא, (ט) ויעיין חוס' לקמן פו: בסוף ד"ה סמוך], ו) ונע"ע חוס' בבבבבב כ, ד"ה ואי צעית אמתא],

ג'יון הש"ס

רש"י ד"ה פסח וכו' אלא ודאי חלפ"ם, עיין לקמן דף ג ע"ב צבש"י ד"ה מאי ונע"ק:

הגהות הב"ח

(א) גמ' א"ר אינש כח"ל ומתנת דילמא נמחק: (ב) רש"י ד"ה פסח וכו' מסתי הוא דסמכין:

מוסף רש"י

לכי תיכול עלה כורא דמלחא, צבדימותא אסדר ליה, כשמוד לו כור של מלה אומר לך עשמו של דבר (שבת ד, וכו"ז ערובין ד, וקדושין קיב), לישא אחרינא לנשתאל עליה טור של מלה לא מוגל להשומע לו וז' (שבת סט), שמוצא באשפה, שדרך צילה להצליח באשפה (ב"מ כד,)

שיטה מקובצת

א לימא רוב מצויין אצל שחיטה, ג"ב ע"י חוס' בבבבב דף כ ע"ב: **ב** הלכה למשה מסיני הוא הא: **ג** והויא דאתרמי א' דאיתפאק ריאה: **ד** מומחין הן שאם לא היה וכו', ג"ב בקצת ס"י נחבי' (רוב מצויין) כלומר רוב השוחטים מומחים הם שאם לא היה מומחה לא היה שוחט: **ה** והלך בעל הבית, (עוד) ג"ב בכל הספרי יד נמצא והלך אח"כ בעל הבית ומצאו שחוט ולא מי דשחט חד סימן קמיה שפיר והלך לו הוראה וגמר זה שחיטתו והלך וכו': **ו** חזקה שלח וכו', ג"ב בקצת ס"י עושה שליחותו כל השלוחין מוחזקין בכך דלאחר שנתצו בשליחותן ודאי עושים שליחותן: **ז** ומאי פלוני דברי פלוני וכו' תאור לא פריך, ג"ב ע"י חוס' בבבבבב דף כ ע"ב:

^(א) [נראה דל"ל דליפתפאק].

פסח, דלומר רחמנא (שמות יב) ואכלו את הבשר ושלמים דלמר

רחמנא (שם כט) ואכלו אותם אשר כופר בהם מלמד שהכפרה תלויה אף בצחילה מאי איכא למימר אלא ודאי איכל דסמין ארובא היכא

דלא אפשר ואפי' הכי פליג צקטן וקטנה משום דלפשר, לדידן נמי היכי

פסח וקדרשים מאי איכא למימר אלא היכא

דאפשר אפשר היכא דלא אפשר לא אפשר ה"ג היכא דאפשר אפשר היכא דלא אפשר לא אפשר: א"ר נחמן אמר רב ראה אחד ששחט אם ראהו ממתחלה ועד סוף מותר לאכול משחיטתו ואם לאו אסור לאכול משחיטתו היכי דמי אי ידיע דגמיר למה לי ראה ואי ידיע דלא גמיר פשיטא ואלא דלא ידע אי גמיר אי לא גמיר א' לימא א' רוב מצויין אצל שחיטה מומחין הן מי לא תניא א' הרי שמוצא תרנגולת שחוטה בשוק או שאמר לשלוחו צא שחוט והלך ומצא שחוט יחזקתו שחוט אלמא אמרינן ג' רוב מצויין אצל שחיטה מומחין הן הכא נמי לימא רוב מצויין אצל שחיטה מומחין הן ילעולם ידיע דלא גמיר י'וכגון דשחט קמן חד סימן שפיר מהו דתימא מדהאי שפיר הך נמי שפיר קמ"ל האי אתרמויי איתרמי ליה אידך שמא שהה שמא דרם בעא מיניה רב דימי בר יוסף מרב נחמן האומר לשלוחו צא ושחוט והלך ומצא שחוט מהו אמר לו חזקתו שחוט האומר לשלוחו צא ותרום והלך ומצא תרום מאי אמר ליה י'אין חזקתו תרום מה נפשך אי א' חזקה שלוח עושה שליחותו אפילו תרומה נמי ואי אין חזקה שלוח עושה שליחותו אפילו שחיטה נמי לא אמר ליה א' לכי תיכול עלה כורא דמלחא לעולם י'אין חזקה שלוח עושה שליחותו ושחיטה אי נמי א' דילמא אינש אחרינא שמע ואזל שחט רוב מצויין אצל שחיטה מומחין הן תרומה דילמא אינש אחרינא שמע ואזל תרם הוה ליה תורם שלא מדעת והתורם שלא מדעת אין תרומתו תרומה לימא רוב מצויין אצל שחיטה מומחין הן תנאי היא א'דתניא הרי שאבדו לו גריוו ותרגגוליו והלך ומצאן שחוטים רבי יהודה אוסר רבי חנינא בנו של רבי יוסי הגלילי מתיר אמר רבי נראין דברים של רבי יהודה שמוצאן באשפה ודברי רבי חנינא בנו של ר' יוסי הגלילי שמוצאן בבית מאי לאו בהא קמיפלגי דמ"ם אמרינן רוב מצויין אצל שחיטה מומחין הן ומר סבר לא אמרינן רוב מצויין אצל שחיטה מומחין הן אמר רב נחמן בר יצחק לא דכולי עלמא רוב מצויין אצל שחיטה מומחין הן ובבית דכ"ע לא פליגי י'דשרי באשפה שבשוק דכולי עלמא לא פליגי י'דאסור כי פליגי באשפה שבבית מ"ם אדם עשוי להטיל נבלתו באשפה ומור סבר י'אין אדם עשוי להטיל נבלתו באשפה

יב.

ונפקא מינה להיכי שראינוה שהיה לה חלב קודם לידה דההיא לא מפטרינן מטעם חלב ואפשר דלף רשצ"ג סבר דחלב פוטר והשמא אתי שפיר דאשכחן רשצ"ג דלא חייש למיעוטא בריש כל הללמים (ע"ז דף מ:) דלא גזר שאר מקומות אטו אותו מקום כדגזר ר"מ התם ורבי יוחנן נמי אכל לעיל (דף ה:) משחיטת כותי ולא גזר בזה כדגזר ר"מ ובעשרה

יוחסין (קידושין דף פ.) גבי שני דברים שאין בהן דעת לישאל ועשאן הכתוב כו' משמע נמי דרבי יוחנן כרבנן דר"מ ס"ל והא דא"ר יוחנן בסוף אין מעמידין (ע"ז דף נט:) למעוטי מוריים וגבינות צית אונייקי וסתמא כר"מ התם הוי סתם ואח"כ מחלוקת בריש כל הללמים (שם מ:) והא דלומר רשצ"ג כל ששהה שלשים יום צאדם אינו נפל הא לא שהה ספק הוי אפילו נפל מן הגג או אכלו ארי בפרק ר' אליעזר דמילה (שם דף קלג:) וקיימא לן התם כוותיה אע"ג דרובן אינן נפלים וכן מוך שמנה ימים צבהמה אסרינן התם ולא אזלינן בחר רובא התם משום דלא יצא להקל בערוה והצריכוה חליצה צמת מוך שלשים ולא רצו לסמוך על הרוב ולהמירה לשוק בלא חליצה שלא יאמרו העולם שפיהק ומת ויצא לדי לעז וקלקול ולכך גס לענין אצילות פטור שלא יצא להקל בערוה ועוד דכלאו הכי יש להקל באצילות דק"ל (מ"ק דף קס"ג.) כ.) הלכה כדברי המיקל באכל ואסרו כמו כן צבהמה דגורו צבהמה אטו אדם דאי לא הא לא קיימא הא אי נמי אסור צבהמה אפי' צבריא שלא יצא להמירה בחולה שיהא קרוב לפיהק ומת:

פסח וקדרשים מאי איכא למימר.

י'מנצר תאזו לא פריך משום דנראה דמדלוריימתא לא חייש רבי מאיר למיעוטא אלא מדרבנןי' ולהכי פריך הכי נמי שמחמיר שלא לאכול בשר כלל ואפילו מחמיר בשאר בשר פסח וקדשים אין יכול להחמיר ומדקדק כי היכי דלר"מ יש חילוק מדרבנן בין אפשר ללא אפשר ה"ה לרבנןי' **אין שאמר אשליחו** כו', מעיקרא תנא מנא תרגולת שחוטה בשוק דאיכא למימר צעליה שחוטה והדר אמר דאפי' אמר לשלוחו ומנאלו השליח שהיא שחוטה דהשתא שלא צרשות נשחטה אפי"ה חזקתא שחוטה: **הבי גרסינן לעולם אין חזקה שלוח** כו', מפורש צפ' צכל מערבין

(עירובין לז:): **הרי שאבדו** ו' גרייו, ה"ה נגנצו דמשום דחשיד אגנצה לא חשיד אגנצה לו תרגולת ומנאלה כו': צדיא **פליגי באשפה שבבית**, הוא הדין דפליגי בשוק בלא אשפה כדמוכח צאלו מציאות (ב"מ דף כד:) גבי ר' חנינא שמנא גדי שחוט בין טבריא לציפורי: מאן

שבבית אמר מר אמר רבי נראין דברי רבי יהודה שמוצאן באשפה מאי אשפה אילימא אשפה שבשוק הא אמרת דכולי עלמא לא פליגי דאסור אלא לאו פשיטא באשפה שבבית אימא סיפא ודברי רבי חנינא בנו של רבי יוסי הגלילי שמוצאן בבית מאי בית אילימא בית ממש האמרת דכולי עלמא לא פליגי דשרי אלא פשיטא באשפה שבבית קשיא דרבי אדרבי

הבי דכרבי חנינא סבירא ליה: קשיא דרבי אדרבי, דצרישא נראו לו דברי רבי יהודה דלסר באשפה שצצית וצסיפא נראו לו דברי רבי חנינא בנו של רבי יוסי הגלילי דמתיר באשפה שצצית אס כן קשיא דרבי אדרבי:

הכי

עיין משפט נר מצוה

א טושי"ע י"ד סימן א סעיף ג:]

פב ב ג מיי פ"ד מהלכות שחיטה הלכה ו סמג עשין סג

טושי"ע י"ד סימן א סעיף א וסעיף ד:

פב ד ה טושי"ע שם סעיף ג:

פד ו ז מיי פ"ד מהלכות תבומות הלכה ו [טושי"ע י"ד סימן שלא

סעיף לד:]

פה ח מיי שם הלכה ג:

פו ט י כ מיי פ"ד מהלכות שחיטה הלכ'

ח ועיין בכ"מ שהאריך

סמג עשין סג טושי"ע י"ד

סי א סעיף ד:

רבינו גרשום

(אלא תרע) [דילימא] היכא דאפשר למבדיקה אפשר [והויא דלא אפשר ולא אמרינן במקום נקב קא שחט:] וכו': תימא א' בפסח וקדרשים רובא אזלינן מאי וכו' אלא היכא דאפשר וכו' הכא נמי היכא דאפשר [לדידן] היכא דאפשר אפשר ולעולם לא אזלינן בחר רובא היכא דאפשר וכו' הכא נמי היכא דאפשר [למבדיקא] למיבדיקה: (אמר ליה חזקתו שחוט כלומר דאמרינן שלוחו שחט או ישראל אחר מומחה שחט ורוב מצויין אצל שחיטה מומחין הן הכא נמי (בשחיטה) [בראה אחד ששחט נימא] דרוב מצויין אצל שחיטה מומחין הן ולמה ליה לראות מתחלה ועד סוף: לעולם ידיע דלא גמיר וכןן וכו'] שמא שהה ושמא דרם ומשום הכי צריך לראות מתחלה ועד סוף: אמר לו אין חזקתו תרום כלומר אפי"ה מחמיר תרום צריך לתרום פעם אחת כדבטינן לפרושי לקמן לעולם אין חזקה שלוח וכו' אבל בשחיטה אי נמי איניש וכו' אבל בתרומה והרמינא גם אחת, ר' יהודה אחרנינא שמע כו' [והתורם שלא מדעת וכו']. דבתיב (קאמר) [דילמא] איניש אחרנינא שמע כו' [והתורם בשלא מדעת וכו']. דבתיב [ס"ל] אסור [דלא אמרינן] דרוב מצויין אצל שחיטה וכו' ור' חנינא בנו של ר' יוסי הגלילי סבר דרוב מומחין הן כו': אמר רבי נראין דברי רבי יהודה שמוצאו וכו' (ודמור סבר רוב מצויין אצל שחיטה מומחין הן). לעולם דכ"ע רוב מצויין אצל שחיטה מומחין באשפה שבשוק כולי עלמא לא פליגי דאסור דודאי נותבולו בשחיטה (נמי) [והשוחטין] (וששחטן) השליכן

^(א) נראה דל"ל וכי תימא אה"נ דלא איכל בשאל נפסח וקדשים מאי וכו', (ט) נראה דל"ל אלתא אמרינן רוב מגזיין אלא שחיטה מומחין הן כלומר דאמרינן וכו'.